

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TERESÓPOLIS
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- COMDEMA -

REGIMENTO INTERNO

(Aprovado na Reunião Ordinária do dia 1º de julho de 2009)

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E COMPOSIÇÃO
SEÇÃO I
DA NATUREZA

Art. 1º - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Teresópolis (COMDEMA) de acordo com o que está estabelecido no Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.726, de 2 de dezembro de 2008 é um órgão deliberativo, vinculado ao Gabinete do Prefeito e composto por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES

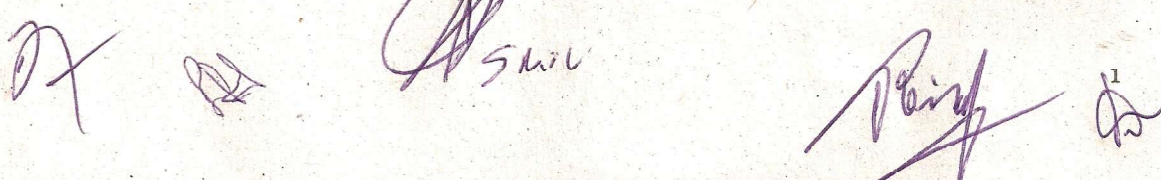
Art. 2º - O COMDEMA, resguardado os limites da legislação em vigor no país, tem como atribuições:

- I** - assessorar o Prefeito Municipal na formulação de diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente;
- II** - oferecer subsídios para o aprimoramento e atualização da Política Municipal de Meio Ambiente;
- III** - acompanhar a execução do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- IV** - colaborar no estudo e na elaboração do planejamento e programas de desenvolvimento municipal que envolvam questões de proteção ambiental;
- V** - colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental do Município ou manter, com os demais Órgãos de controle ambiental Municipal, Estadual e Federal estreito intercâmbio, com o objetivo de receber subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa do Meio Ambiente;
- VI** - colaborar na elaboração de normas técnicas e procedimentos que visem a proteção ambiental;
- VII** - colaborar nas campanhas educativas relativas ao Meio Ambiente;
- VIII** - organizar a etapa Municipal e/ou Regional da Conferência de Meio Ambiente.

SEÇÃO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - De acordo com o que estabelece Artigo 3º da Lei Municipal 2.726, de 02 de dezembro de 2008, o COMDEMA é constituído por 24 (vinte e quatro) membros titulares dos seguintes segmentos:

- I** - 09 (nove) representantes do Poder Público Municipal;
- II** - 01 (um) representante de Órgão Federal de Meio Ambiente;
- III** - 02 (dois) representantes de Órgãos Estaduais de Meio Ambiente;
- IV** - 06 (seis) representantes de Associações de Moradores;
- V** - 2 (dois) representantes de Entidades Empresariais;
- VI** - 2 (dois) representantes de Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisas e;
- VII** - 2 (dois) representantes de Organizações não Governamentais.



CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, DAS COMPETÊNCIAS E DO
FUNCIONAMENTO DAS INSTÂNCIAS DO COMDEMA

SEÇÃO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 4º - O COMDEMA possui a seguinte Estrutura Organizacional:

I - Plenária;

II - Presidência;

III - Secretaria Executiva e,

IV - Câmaras Técnicas Permanentes.

Parágrafo Único - De acordo com a necessidade, pertinência e oportunidade serão criadas Câmaras Técnicas Provisórias e/ou Grupos de Trabalhos com finalidade, objetivos, composição, duração e competências previamente definidas e aprovadas pela Plenária do COMDEMA.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS

SUBSEÇÃO I

DA PLENÁRIA

Art. 5º - A Plenária é a instância superior do COMDEMA.

Art. 6º - A instalação da Plenária do COMDEMA acontece por meio de reuniões ordinárias e extraordinárias.

Art. 7º - A Plenária do COMDEMA é composta por todos os Conselheiros titulares ou suplentes, formalmente indicados como representantes das instituições que integram o COMDEMA.

Art. 8º - É competência da Plenária:

I - apreciar, discutir, analisar, opinar e aprovar matérias ou assuntos constantes da pauta das Reuniões Ordinárias ou Extraordinárias, de acordo com as atribuições estabelecidas no Artigo 2º do presente Regimento Interno;

II - deliberar sobre a inclusão ou exclusão de membros ou conselheiros;

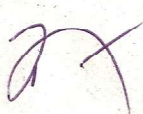
III - aprovar o Calendário Anual de Reuniões;

IV - aprovar o Plano de Ação do COMDEMA;

V - aprovar o Relatório Anual de Atividades;

VI - promover e aprovar as alterações necessárias visando o aprimoramento e a atualização do presente Regimento Interno.

VII - aprovar Plano Operativo Anual da SMMA.



SUBSEÇÃO II
DOS CONSELHEIROS

Art. 9º – Compete aos Conselheiros no exercício do seu mandato:

I - participar das Reuniões Plenárias do COMDEMA, integrar Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho e engajar-se em atividades de promoção da defesa e proteção do meio ambiente;

II - requerer formalmente às diversas esferas do Poder Público informações sobre planos, programas, projetos e ações na área de meio ambiente;

III - apresentar matérias ou assuntos para inclusão na pauta das Reuniões Ordinárias ou Extraordinárias do COMDEMA, das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho;

IV - apreciar, discutir, opinar, votar e aprovar matérias ou assuntos constantes da pauta das Reuniões Ordinárias ou Extraordinárias, de acordo com as atribuições estabelecidas no Artigo 2º do presente Regimento Interno;

V - apresentar, quando solicitado, a posição da instituição que representa sobre os assuntos em pauta;

VI - divulgar, prioritariamente, na instituição e no segmento que representa as propostas, atividades e deliberações do COMDEMA;

VII - acompanhar e orientar o desenvolvimento de planos, programas, projetos e atividades realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teresópolis de forma a harmonizar e compatibilizar suas ações;

VIII - propor a criação, aprovar e integrar Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, bem como propor a extinção das mesmas;

IX - apresentar formalmente proposta para a realização de Reunião Extraordinária, desde que devidamente fundamentada e aprovada em Plenária;

X - zelar pela ética, decoro e harmonia na atuação do COMDEMA.

Art. 10º - Perderá o mandato a instituição membro que faltar três reuniões consecutivas ou cinco alternadas durante um ano, sem justificativa, observado o que estabelece o inciso II, do Artigo 8º, deste Regimento Interno.

SUBSEÇÃO III
DA PRESIDÊNCIA

Art. 11 - O COMDEMA será presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente de Teresópolis.

Art. 12 - Compete ao Presidente do COMDEMA:

I - convocar e presidir as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias;

II - solicitar a elaboração de estudos, planos, programas, projetos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse público e para a defesa do meio ambiente;

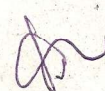
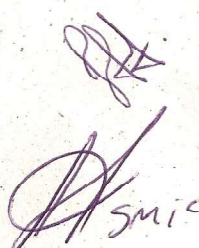
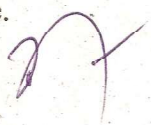
III assinar as atas das reuniões em conjunto com a Secretaria Executiva e homologar as deliberações do Plenário, por meio de instrumentos legais e administrativos apropriados;

IV - representar o COMDEMA;

V - tomar decisões de caráter urgente ou emergencial; “*ad referendum*” da Plenária;

VI - delegar, por ofício, atribuições de sua competência;

VII - emitir o voto decisivo, se julgar pertinente, quando ocorrer uma situação de empate.



SUBSEÇÃO IV
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 13 - A localização, estruturação, funcionamento e composição da Secretaria Executiva será, responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e referendada pela Plenária.

Art. 14 - São atribuições da Secretaria Executiva:

I – assessorar técnica e administrativamente a Presidência;

II - cuidar do Expediente recebendo, elaborando e expedindo correspondências, atas e outros documentos referentes ao funcionamento do COMDEMA;

III – encaminhar as Atas das reuniões, aos conselheiros e conselheiras, até 7 dias úteis após a realização das mesmas.

IV – organizar a documentação do COMDEMA protocolando e arquivando as correspondências recebidas e cópias das expedidas, bem como os documentos elaborados e encaminhados;

V - manter atualizado o Cadastro dos Membros e Conselheiros, principalmente, no que se refere a endereço postal, eletrônico e outras formas de contato;

VI – organizar as atividades do COMDEMA tais como: reuniões, cursos e conferências;

VII – elaborar proposta e acompanhar a execução do Plano de Ação e do Calendário Anual de Reuniões;

VIII – Elaborar e apresentar o Relatório Anual de Atividades;

IX - encaminhar, fazer publicar e divulgar as deliberações, relatórios e demais documentos.

SUBSEÇÃO V
DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 15 - As Câmaras Técnicas poderão ter caráter permanente ou temporário e não terão limite máximo de integrantes.

Art. 16 – Para a criação de Câmaras Técnicas será exigido que a sua composição tenha no mínimo 5 (cinco) integrantes e que, pelo menos, 2 (dois) dos seus integrantes sejam, obrigatoriamente, conselheiros titulares ou suplentes, aprovados pela Plenária.

Parágrafo Único – Assegurado o número mínimo para a sua criação, também podem integrar as Câmaras Técnicas outros representantes das instituições que compõem o COMDEMA e consultores externos, desde que indicados por membros do Conselho ou pelo Presidente e, devidamente, referendados pela Plenária.

Art. 17 – Depois de previamente aprovada em Plenária, a criação das Câmaras Técnicas será firmada em instrumento administrativo apropriado.

Parágrafo Único – O instrumento de criação das Câmaras Técnicas deverá, obrigatoriamente, indicar: a finalidade, os objetivos, a composição, prazo de instalação, a duração e as suas competências.

Art. 18 – No ato de sua instalação os integrantes das Câmaras Técnicas escolherão, dentre os seus pares, a Coordenação, a Relatoria, o calendário de reuniões e a forma de trabalho.

Parágrafo Único - Os integrantes das Câmaras Técnicas exercerão suas atividades em caráter voluntário, exceto quando se tratar de consultores especificamente contratados, conforme Termo de Referência aprovado pela Plenária.

Art. 19 – Os resultados dos estudos, pesquisas e trabalhos realizados pelas Câmaras Técnicas serão apresentados na forma de pareceres e encaminhados à Secretaria Executiva para inclusão na pauta das reuniões e, devidamente, apresentados, discutidos e aprovados em Plenária.

SUBSEÇÃO VI
DAS REUNIÕES

Art. 20 – As reuniões do COMDEMA são públicas e livres à participação da sociedade.

Art. 21 - O COMDEMA reunir-se-á de forma ordinária bimestralmente e extraordinariamente em local, data, horário e pauta previamente divulgados por meio de Edital de Convocação, devidamente assinado por seu Presidente ou a requerimento de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos seus Conselheiros titulares e/ou suplentes.

Parágrafo Único – na pauta do Edital de Convocação, de que trata o caput desse artigo deverá, obrigatoriamente, constar:

I – verificação do quorum, credenciamento e substituição dos Conselheiros ausentes;

II – apresentação, discussão e aprovação da Ata da reunião anterior;

III – leitura do Expediente;

IV – Informes;

V – pontos da Pauta a serem apresentados, debatidos e deliberados;

VI – encaminhamentos

VII – Proposta de Pauta para a próxima reunião.

Art. 22 - A duração das Reuniões será de 2 (duas) horas, a contar do horário estipulado no Edital de Convocação.

Parágrafo Único – Quando necessário, haverá prorrogação das reuniões por até 15 (quinze) minutos, desde que seja solicitada pelo Presidente e aprovada pela Plenária.

Art. 23 – O Edital de Convocação, para as reuniões plenárias, será encaminhado aos Conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias, no caso de Reuniões Ordinárias e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, no caso de Reuniões Extraordinárias.

Art. 24 – O quorum mínimo exigido para a instalação da Plenária será maioria simples dos Membros do COMDEMA e composto por Conselheiros titulares e/ou credenciados, da seguinte forma:

I – em primeira chamada, no horário estipulado no Edital de Convocação, com maioria simples dos Conselheiros representantes das instituições titulares;

II – em segunda e última convocação, 15 (quinze) minutos depois do horário estipulado no Edital de Convocação, com a presença de maioria simples dos Conselheiros representantes das instituições titulares e na ausência destes será computada, para efeitos de estabelecimento do quorum, a presença dos Conselheiros das instituições suplentes que assinarem a Lista de Presença e forem, devidamente, credenciados com a entrega individual do Crachá de votação.

Art. 25 – Terão direito a voto nas reuniões plenárias os Conselheiros representantes das instituições titulares ou aqueles que os substituírem e forem devidamente credenciados, de acordo com o que estabelece o presente Regimento Interno.

Parágrafo Único – Os demais Conselheiros suplentes terão direito a voz, mas não poderão votar.

Art. 26 – Cada Conselheiro apto a votar terá direito a um voto e deverá fazê-lo utilizando o Crachá de votação entregue durante o credenciamento, no início de cada Plenária.

Art. 27 - Os pontos de Pauta depois de apresentados e discutidos serão submetidos a votação para a devida tomada de decisão e deliberação da Plenária.

Parágrafo Único – Durante o processo de votação não serão permitidos apartes.

Art. 28 - As decisões e deliberações do COMDEMA serão tomadas pelos Conselheiros aptos a votarem e reunidos em Plenária, formalmente convocada, por meio de votação e utilizando-se o critério de maioria simples, exceto na reformulação deste Regimento Interno que deverá ser de 2/3 (dois terços).

Art. 29 - As decisões e deliberações do COMDEMA, depois de aprovadas em Plenária, serão lavradas em Atas devidamente assinadas pelos Conselheiros presentes e, posteriormente, homologadas por seu Presidente por meio de instrumentos legais e administrativos na forma de:

- I – Resolução;
- II – Proposição;
- III – Recomendação e,
- IV – Moção

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 30 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta dos Conselheiros, do Presidente ou da Secretaria Executiva do COMDEMA.

Parágrafo Único - A aprovação das alterações propostas se dará por aprovação de (2/3) dos Conselheiros aptos a votarem, reunidos em reunião plenária, devidamente convocada para esta finalidade.

Art. 31 - Os casos omissos serão dirimidos em Reunião Plenária e as decisões tomadas deverão respeitar os critérios estabelecidos no Artigo anterior passando, então, a integrar o presente Regimento Interno.

Art. 32 - O presente Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação.
Teresópolis (RJ) 01 de julho de 2009.

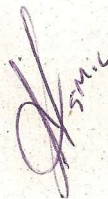
CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

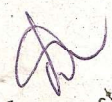
Art. 30 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta dos Conselheiros, do Presidente ou da Secretaria Executiva do COMDEMA.

Parágrafo Único - A aprovação das alterações propostas se dará por aprovação de (2/3) dos Conselheiros aptos a votarem, reunidos em reunião plenária, devidamente convocada para esta finalidade.

Art. 31 - Os casos omissos serão dirimidos em Reunião Plenária e as decisões tomadas deverão respeitar os critérios estabelecidos no Artigo anterior passando, então, a integrar o presente Regimento Interno.

Art. 32 - O presente Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação.
Teresópolis (RJ) 01 de julho de 2009.



6

Flávio Luz de Castro Jesus
Sec. Mun. Meio Ambiente
Matr. 4.12822-2